

1506187-81.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Pereira, "... os dispositivos antifurtos não foram retirados das roupas" (pg. 04; sic).

E assim já consumado esse primeiro furto, ademais, em seguida Tifani e as demais comparsas mulheres adentraram agora a loja chamada "Planet Girls" e, enquanto PAULO JONNES se colocava "... na porta de entrada" (pg. 03; sic) como sempre em vigilância e respaldo, algumas delas mulheres vez outra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506187-81.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506187-81.2019.8.26.0228 - controle 600/19

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2077629/2019 - 73º Distrito Policial - Jaçanã, 2890/2019 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO JONNES CAMPOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Vistos,

PAULO JONNES CAMPOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I e IV, c.c. o art. 29, "caput", e c.c. o art. 71, todos do CP, bem como ainda no art. 244B, agora da Lei nº 8.069/90, o furto continuado em concurso delitivo com a corrupção de menores, porque consoante apurado em 15 de março de 2017, durante o período noturno, e na "... loja "Bad Cat"" (pg. 04; sic) então situada nas dependências do "... Shopping Metro Tucuruvi" (pg. 05; sic) por sua vez então situado na Av. Dr. Antonio Maria Laet, 566, Bairro Tucuruvi, nesta Capital, PAULO JONNES CAMPOS DA SILVA, em concurso ajustado de ações com adolescentes, e mediante fraude, subtraiu, para si e comparsas, coisas móveis alheias.

Consta também que, na mesma ocasião, porém logo depois, e já na "... loja "Planet Girls"" (pg. 03; sic) então também situada nas dependências do tal "... Shopping Metro Tucuruvi" (pg. 05; sic) nesta Capital, PAULO JONNES CAMPOS DA SILVA, vez outra em concurso ajustado de ações com adolescentes, e mediante fraude, desta feita tentou subtrair, para si e comparsas, outras coisas móveis alheias, mas agora esse segundo furto não se consumando por razões alheias à sua vontade.

Conforme se depreende do inquérito policial anexo, PAULO JONNES, a então adolescente Tifani Layana de Souza e mais três outras mulheres por ora identificadas apenas pelos "... nomes de NATALIA, RENATA e TAINÁ, sendo a última menor de idade" (pg. 05; sic) também, mancomunados na "... intenção de furtar lojas de roupas femininas" (pg. 05; sic) estabelecidas no shopping center acima mencionado, tanto que carregavam com eles a "... sacola forrada com alumínio visando inibir alarmes das lojas" (pg. 05; sic), para lá se dirigiram na ocasião acima igualmente mencionada, e daí enquanto ele acusado permanecia pelo corredor do centro de compras na vigilância e pronto a eventual respaldo necessário, as mulheres adentraram primeiramente a loja chamada "Bad Cat".

Já dentro, então, e agora ao passo que algumas delas se ocupavam de distrair as pessoas que lá laboravam, uma outra disfarçadamente escondeu dentro da tal sacola forrada com alumínio (v. a fotografia acostada a pg. 15, aliás), 38 (trinta e oito) blusas avaliadas em total de "... R\$ 1.140,00" (pg. 13; sic; mil e cento e quarenta reais), mais 8 (oito) bermudas avaliadas em total de "... R\$ 472,00" (pg. 13; sic; quatrocentos e setenta e dois reais), e ainda mais 6 (seis) calças de moletom avaliadas em "... R\$ 354,00" (pg. 14; sic; trezentos e cinquenta e quatro reais), para ato contínuo a adolescente Tifani sair da loja a tudo levando, porém sem pagar por nada, e daí entregar tal produto criminoso a PAULO JONNES.

Aliás, consta que justo por conta da sacola forrada com alumínio "... o alarme não foi acionado" (pg. 04; sic) quando Tifani deixou a "Bad Cat" sem pagar por nada, pois segundo a gerente Evellyn Moreira Pereira, "... os dispositivos antifurtos não foram retirados das roupas" (pg. 04; sic).

E assim já consumado esse primeiro furto, ademais, em seguida Tifani e as demais comparsas mulheres adentraram agora a loja chamada "Planet Girls" e, enquanto PAULO JONNES se colocava "... na porta de entrada" (pg. 03; sic) como sempre em vigilância e respaldo, algumas delas mulheres vez outra passaram a distrair as pessoas que lá laboravam, ao passo que uma outras delas escondia disfarçadamente dentro da sacola forrada com alumínio, desta vez 3 (três) vestidos longos avaliados em total de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), mais 3 (três) calças por suas vezes avaliadas em total de R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

Ocorre que assim que Tifani deixou a "Planet Girls" levando mais esse produto criminoso sem pagar por nada, e daí se reencontrou com PAULO JONNES, uma funcionária da loja desconfiou e solicitou ajuda ao "... segurança do Shopping" (pg. 02; sic) Worllinkson Moraes Silveira Viana, pelo que logo depois ele abordou o "... casal PAULO e TIFANI" (pg. 03; sic).

E daí constatando que dentro de "... duas sacolas" (pg. 03; sic) que PAULO JONNES e Tifani carregavam com eles, estavam tanto as roupas subtraídas da "Bad Cat", como as demais subtraídas por suas vezes da "Planet Girls", o segurança indigitado acionou policiais militares, bem como arrecadou ambos os produtos criminosos. Somente por tais razões o segundo furto também não atingiu consumação, portanto, pois quanto ao havido na loja "Bad Cat", é de se dizer que os responsáveis somente se deram conta da ocorrência ao serem avisados sobre a detenção do acusado na posse das roupas. Ou seja, quanto ao primeiro dos furtos, o havido na loja "Bad Cat", houve sim consumação.

Mas diga-se finalizando que, se ambos os furtos se deram, como visto, em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, daí a caracterizar o liame da continuidade delitiva entre eles, já as demais mulheres comparsas, diferente de PAULO JONNES e de Tifani, não foram também detidas, nem mesmo adequadamente identificadas.

Recebida a denúncia, citado, apresentou defesa preliminar. Durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas comuns, tornando-se o réu revel.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitivas.

A Defesa, a seu turno, pugnando pela absolvição, para tanto apontou a fragilidade do conjunto probatório; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, ainda que afinal em juízo, revel o denunciado, sequer se dignando a comparecer e apresentar sua versão acerca dos fatos, não menos certo que afinal também ausentes testemunhas presenciais do momento do furto qualificado.

Isto pois, das duas testemunhas ouvidas, um segurança do shopping acionado após o furto, responsável pela abordagem ao réu e uma moça que com ele se encontrava, não mais nas referidas lojas, mas sim num dos corredores do shopping, bem como uma funcionária de uma das lojas furtadas, acionada e tomando conhecimento em momento posterior ao ocorrido, do momento do furto em si, nada presenciaram.

Diante disso, não há como determinar em que medida, ou qual teria sido a participação do acusado, ou mesmo se teria participado do furto em si, ou apenas dado cobertura a moça que com ele se encontrava, ainda mais em se considerando pelo que disseram referidas testemunhas, que as peças de roupas subtraídas eram dotadas daquelas etiquetas com sensores, a dificultar ainda mais a ocorrência de furtos.

A prova se revela assim dúbia e temerária a ensejar um decreto condenatório,

merecendo o réu o benefício da dúvida em face do princípio do in dubio pro reo.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 53/57, absolvendo o réu PAULO JONNES CAMPOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, "caput", c/c o artigo 71, todos do Código Penal, c/c o artigo 244B, da Lei 8.069/90, em continuidade delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA